

ด่วนที่สุด

ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๔/ ๒๒ ๖๒๘



คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
กรมบัญชีกลาง
ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอรื้อการดำเนินการตามหลักกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง

เรียน อธิบดีกรมปศุสัตว์

อ้างถึง หนังสือกรมปศุสัตว์ ที่ กษ ๐๖๑๑/๕๑๘ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๔ ด่วนที่สุด ที่ กษ ๐๖๑๑/๘๔๕๑
ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ และ ที่ กษ ๐๖๑๑/๘๘๔๖ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมปศุสัตว์ แจ้งว่า กรมฯ ได้ดำเนินการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
โดยรายการที่ ๒ เครื่องทดสอบเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคด้วยเทคนิค Molecular มีผู้ยื่นข้อเสนอ จำนวน ๔ ราย
โดยมีผู้ยื่นข้อเสนอที่มีคุณสมบัติถูกต้องและมีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กำหนด จำนวน ๒ ราย
ได้แก่ บริษัท ไลฟ์ ไฮเอนซ์ จำกัด เสนอราคาเป็นเงินจำนวน ๗๙๑,๗๙๙ บาท และห้างหุ้นส่วนจำกัด
คลินิกคอลโด แอกโนสติกส์ เสนอราคาเป็นเงินจำนวน ๑ บาท คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ได้ตรวจสอบเอกสารและราคาของห้างฯ ที่เสนอแล้วเห็นว่า เป็นราคาที่ต่ำมากเกินไปเกินกว่าปกติ
จึงแจ้งให้ห้างฯ ชี้แจงเหตุผลและยืนยันการเสนอราคา ต่อมาห้างฯ ได้มีหนังสือชี้แจงว่า การเสนอราคาดังกล่าว
ถูกต้องแล้ว เนื่องจากได้ราคาต้นทุนในเงื่อนไขพิเศษจากบริษัทผู้ผลิตเฉพาะที่จะเสนอให้กรมฯ
จำนวน ๑ เครื่องนี้เท่านั้น และขอยืนยันว่าการเสนอราคาดังกล่าวไม่ได้มีข้อผูกมัดในการใช้ชุดทดสอบใด ๆ
โดยห้างฯ สามารถจัดส่งสินค้าและบริการได้ตามเงื่อนไขของการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ตามเอกสาร
ที่แจ้งรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ ห้างฯ ได้มีหนังสือยืนยันราคา ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓
คณะกรรมการพิจารณาผลฯ เห็นว่า คำชี้แจงของห้างฯ สามารถรับฟังได้และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ
เห็นควรรับราคา ประกอบกับห้างฯ มีความประสงค์เข้าทำสัญญาทันทีที่กรมฯ เรียกเข้าทำสัญญา
กรมฯ จึงได้ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ โดยในรายการที่ ๒ เครื่องทดสอบเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรค
ด้วยเทคนิค Molecular จำนวน ๑ เครื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ห้างฯ โดยเสนอราคาเป็นเงินจำนวน ๑ บาท
รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง กรมฯ จึงขอหารือ ดังนี้

๑. คณะกรรมการพิจารณาผลฯ ดำเนินการพิจารณาผลโดยรับราคาของห้างฯ และประกาศ
ผู้ชนะการเสนอราคาไปแล้ว ตามหลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ข้อ ๕.๖ วรรคสอง จึงขอหารือว่า การดำเนินการพิจารณาผลของคณะกรรมการพิจารณาผลฯ ที่ได้ดำเนินการ
ไปแล้วถูกต้องหรือไม่ หากไม่ถูกต้องจะต้องดำเนินการอย่างไรต่อไป และการที่กรมฯ โดยสำนักตรวจสอบ
คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ได้ดำเนินการประกาศผู้ชนะการเสนอราคาไปแล้วนั้น จะสามารถยกเลิกการประกาศผู้ชนะ
การเสนอราคาในครั้งนี้ได้หรือไม่ หากทำได้จะต้องดำเนินการอย่างไรต่อไป

/๒. ...

๒. การเสนอราคาของห้างฯ ที่เสนอราคาเป็นเงินจำนวน ๑ บาท ไม่สอดคล้องกับต้นทุนที่แท้จริง ถือเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๔ ของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ หรือไม่ และถือเป็นการเสนอราคาต่ำมากเกินไปจนเห็นได้ชัดว่าไม่เป็นไปตามลักษณะสินค้า โดยมีวัตถุประสงค์เป็นการกีดกันการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือไม่ หากพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นการขัดขวางหรือกีดกันการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม จะต้องดำเนินการอย่างไรต่อไป

๓. การดำเนินการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) โดยใช้การพิจารณาต่อรายการ และได้ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาไปแล้ว หากต้องยกเลิกผู้ชนะการเสนอราคาในรายการที่ ๒ จะต้องดำเนินการยกเลิกในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e - GP) อย่างไร ที่จะไม่ส่งผลกระทบต่อรายการที่ ๑ และ ๒ ที่อยู่ในระบบ e - GP ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (คณะกรรมการวินิจฉัย) พิจารณาแล้วมีความเห็น ดังนี้

๑. ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๕๕ กำหนดว่า “เมื่อสิ้นสุดการเสนอราคาตามข้อ ๕๔ ให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดำเนินการดังนี้ (๒) ตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกัน และเอกสารหลักฐานการเสนอราคาต่าง ๆ และพัสดุด่วน (ถ้ามี) หรือพิจารณาการนำเสนอของผู้นับถือเสนอทุกราย หรือเอกสารที่กำหนด ให้จัดส่งภายหลังจากวันเสนอราคาตามข้อ ๕๔ แล้วคัดเลือกผู้นับถือเสนอที่ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน และยื่นเอกสารการเสนอราคาครบถ้วน ถูกต้อง มีคุณสมบัติ และข้อเสนอทางด้านเทคนิคหรือเสนอพัสดุ ที่มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครบถ้วน ถูกต้อง ตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้ในประกาศ และเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในกระบวนการพิจารณา คณะกรรมการอาจสอบถามข้อเท็จจริง เพิ่มเติมจากผู้นับถือเสนอรายใดก็ได้ แต่จะให้ผู้นับถือเสนอรายใด เปลี่ยนแปลงสาระสำคัญที่เสนอไว้แล้วมิได้ และหากคณะกรรมการเห็นว่าผู้นับถือเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐ กำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้คณะกรรมการตัดรายชื่อของผู้นับถือเสนอ รายนั้นออกจากการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนั้น” และข้อ ๕๖ วรรคหนึ่ง กำหนดว่า “ในกรณีที่ปรากฏว่า มีผู้นับถือเสนอเพียงรายเดียวหรือมีผู้นับถือเสนอหลายราย แต่ถูกต้องตรงตามเงื่อนไข ที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เพียงรายเดียว ให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนั้น แต่ถ้าคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า มีเหตุผลสมควรที่จะดำเนินการต่อไปโดยไม่ต้องยกเลิก การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้คณะกรรมการดำเนินการตามข้อ ๕๗ หรือข้อ ๕๘ แล้วแต่กรณี โดยอนุโลม” และวรรคสอง กำหนดว่า “ในกรณีที่ไม่มีผู้นับถือเสนอหรือมีแต่ไม่ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสาร ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อยกเลิกการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ครั้งนั้นและดำเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ แต่หากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ พิจารณาแล้วเห็นว่า การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่อาจไม่ได้ผลดี จะสั่งให้ดำเนินการซื้อหรือจ้าง โดยวิธีคัดเลือก ตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๑) (ก) หรือวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ก) แล้วแต่กรณีก็ได้ เว้นแต่หน่วยงานของรัฐจะดำเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจงด้วยเหตุอื่น ให้เริ่มกระบวนการซื้อหรือจ้างใหม่โดยการจัดทำรายงานขอซื้อหรือขอจ้างตามข้อ ๒๒” กรณีข้อหาข้อ ๑ หากข้อเท็จจริงปรากฏว่า กรมปศุสัตว์ โดยสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ได้ดำเนินการประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) เมื่อวันที่

๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ โดยแยกรายการพิจารณา ซึ่งในรายการที่ ๒ เครื่องทดสอบเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรค ด้วยเทคนิค Molecular ผู้ยื่นข้อเสนอ จำนวน ๔ ราย โดยมีผู้ยื่นข้อเสนอที่มีคุณสมบัติถูกต้องและมีรายละเอียด คุณสมบัติเฉพาะตรงตามที่กำหนด จำนวน ๒ ราย ได้แก่ บริษัท โลฟ ไฮเอนซ์ จำกัด เสนอราคาเป็นเงิน จำนวน ๗๙๑,๗๙๙ บาท และห้างหุ้นส่วนจำกัด คลินิกคอลโด แอคโนสติกส์ เสนอราคาเป็นเงินจำนวน ๑ บาท โดยหลักการในการเสนอราคา ราคาที่เสนอนั้นต้องเป็นเงินจำนวนที่สามารถนับเป็นมูลค่าได้ ในกรณีนี้ การเสนอราคาของห้างฯ ที่เสนอราคาเป็นเงินจำนวน ๑ บาท จึงถือว่าเป็นการเสนอราคา เนื่องจากมีราคาให้พิจารณา กรณีดังกล่าวถือว่าห้างฯ ได้เสนอราคาแล้ว และในกระบวนการพิจารณา คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์อาจสอบถามข้อเท็จจริงเพิ่มเติมจากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดก็ได้ แต่จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอรายใด เปลี่ยนแปลงสาระสำคัญที่เสนอไว้แล้วมิได้ และหากคณะกรรมการพิจารณาผลฯ เห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใด มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคา ให้คณะกรรมการพิจารณาผลฯ ตัดรายชื่อของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากการประกวดราคาในครั้งนั้น อย่างไรก็ตาม การเสนอราคาเป็นเงินจำนวน ๑ บาท แม้จะเป็นการเสนอราคาที่มีจำนวนเงิน แต่จะถือว่าเป็นการเสนอราคา ที่ผู้เสนอราคาเสนอเป็นปกติประเพณีของการเสนอราคาซื้อขายครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เห็นว่า ย่อมเป็นดุลพินิจของกรมฯ ที่จะพิจารณาในเหตุผลที่สมควรต่อไป

๒. ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๘ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า “การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด แก่หน่วยงานของรัฐและต้องสอดคล้องกับหลักการดังต่อไปนี้ (๑) คุ่มค่า โดยพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้างต้องมีคุณภาพ หรือคุณลักษณะที่ตอบสนองวัตถุประสงค์ในการใช้งานของหน่วยงานของรัฐมีราคาที่เหมาะสม และมีแผนการบริหารพัสดุ ที่เหมาะสมและชัดเจน (๒) โปร่งใส โดยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุต้องกระทำโดยเปิดเผย เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม มีการปฏิบัติต่อผู้ประกอบการทุกรายโดยเท่าเทียมกันมีระยะเวลา ที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการยื่นข้อเสนอ มีหลักฐานการดำเนินงานชัดเจนและมีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุในทุกขั้นตอน (๓) มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยต้องมีการวางแผนการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุล่วงหน้าเพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีกำหนดเวลา ที่เหมาะสม โดยมีการประเมินและเปิดเผยผลสัมฤทธิ์ของการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ (๔) ตรวจสอบได้ โดยมีการเก็บข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุอย่างเป็นระบบเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ” ประกอบกับมาตรา ๒๙ บัญญัติว่า “ให้คณะกรรมการวินิจฉัยมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ (๓) ตีความและวินิจฉัยปัญหา ข้อหาหรือเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง หรือระเบียบที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้” ดังนั้น กรณีตามข้อหาข้อ ๒ ประเด็นว่าการเสนอราคาของห้างฯ ที่เสนอราคาเป็นเงินจำนวน ๑ บาท ไม่สอดคล้องกับต้นทุนที่แท้จริง ถือเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตามระเบียบฯ ข้อ ๔ หรือไม่นั้น อยู่ในดุลพินิจของกรมฯ ที่จะต้องเป็นผู้พิจารณา โดยตามข้อเท็จจริงแล้ว แม้ไม่ปรากฏว่ามีการปฏิบัติ ที่ผิดระเบียบฯ แต่การแสดงเจตนาของผู้เสนอราคาแม้จะเป็นการเสนอราคาในทางสุจริตแล้วก็ยังคงเป็นปกติ ในทางการค้าขายหรือการเสนอราคาที่มีการแข่งขันที่เป็นธรรมด้วย การเสนอราคาเป็นเงินจำนวน ๑ บาท เป็นการเสนอราคาที่เกิดไปจากปกติวิสัยที่ผู้เสนอราคาพึงจะกระทำ เพราะฉะนั้น กรมฯ ย่อมต้องใช้ดุลพินิจ พิจารณาว่าควรดำเนินการอย่างไรต่อไป ตลอดจนในชั้นการทำสัญญาด้วย เนื่องจากการทำสัญญา ต้องตีความสัญญาไปในทางสุจริตประเพณี ซึ่งหากกรมฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า ห้างฯ ประสงค์จะมอบครุภัณฑ์ ให้แก่กรมฯ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายโดยสุจริตก็ต้องพิจารณาดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ในระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้ทางราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ ต่อไป ทั้งนี้ เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเกิดความยุติธรรม สำหรับประเด็นว่าจะเป็นการกีดกันการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือไม่ กรณีนี้ไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ที่คณะกรรมการวินิจฉัยที่จะให้ความเห็นในเรื่องดังกล่าวได้

๓. กรณีข้อหาข้อ ๓ หากกรมฯ ประสงค์ที่จะยกเลิกประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง
ในรายการที่ ๒ ย่อมไม่ส่งผลกระทบต่อประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างในรายการที่ ๑ และรายการที่ ๓
กรมฯ ย่อมสามารถดำเนินการในขั้นตอนต่อไปได้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายประภาศ คงเอียด)

อธิบดีกรมบัญชีกลาง

ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงการคลัง

ประธานกรรมการวินิจัย

กองการพัสดุภาครัฐ

ฝ่ายเลขานุการ

โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๕๕๓

โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๑๘๕ - ๖